

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Legislação Institucional do PJSC - Aula 5

Regimento Interno do TJSC: funcionamento, sessões, julgamento, distribuição, relatoria, Presidência, Corregedoria e pontos institucionais

Material autoral para estudo dirigido, calibrado para a banca FGV, com foco em literalidade normativa, competências, prazos, funcionamento interno e pegadinhas de prova. As questões são inéditas e não reproduzem questões reais.

Item	Descrição
Aula	Aula 5 da trilha - Regimento Interno do TJSC: funcionamento, sessões, julgamento, distribuição, presidência, corregedoria e pontos institucionais.
Disciplina	Legislação Institucional do PJSC - 6 questões no edital para Analista de Sistemas.
Ênfase	Literalidade do Regimento Interno; distinções entre presidente, relator e revisor; sessões; pauta; quórum; votação; distribuição; prevenção; CGJ.
Acessibilidade	Fundo claro, texto preto, tabelas simples e sem blocos escuros decorativos.

1. Identificação da aula e conexão com o edital

Esta aula cobre a Aula 5 da trilha de Legislação Institucional do PJSC: Regimento Interno do TJSC - funcionamento, sessões, julgamento, distribuição, presidência, corregedoria e pontos institucionais. Ela aprofunda a Aula 4, que tratou dos órgãos, composição e competências, e prepara a Aula 6, que entrará diretamente na Corregedoria-Geral da Justiça.

No edital do TJSC 2026, a disciplina aparece em Conhecimentos Gerais com 6 questões para o cargo de Analista de Sistemas. O conteúdo programático inclui expressamente o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Portanto, esta aula tem ROI alto: poucas questões, mas alta chance de cobrança por literalidade, órgão competente, prazo, quórum e procedimento.

O recorte desta aula é funcional: não vamos reestudar toda a composição interna do TJSC; vamos estudar como os processos circulam no Tribunal, quem conduz o julgamento, como as sessões acontecem, como se forma a pauta, como se vota e onde entra a Corregedoria.

2. Fontes normativas e calibração FGV

Fontes normativas principais utilizadas:

- Edital TJSC n. 10/2026, retificado em 10/04/2026, especialmente o quadro de provas para Analista de Sistemas e o conteúdo de Legislação Institucional do PJSC.
- Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, versão oficial compilada divulgada pelo TJSC.
- Página oficial de Legislação Interna do TJSC, que indica o Novo Regimento Interno em vigor desde 1º/2/2019 e compilado com alterações recentes, inclusive Emendas Regimentais TJ n. 53 e n. 54, de 20/05/2026.
- Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões, usado como régua editorial para teoria, variedade de questões, distratores plausíveis e comentários completos.
- Cadernos públicos oficiais da FGV em concursos de tribunais, usados apenas para calibrar estrutura, densidade e vocabulário, sem cópia literal de questões.

Nota de atualização normativa: o Regimento Interno do TJSC sofreu alterações relevantes por emendas regimentais recentes, inclusive em matéria de sessões virtuais, publicações e anexos. Antes da prova, confira a versão oficial compilada no site do TJSC. Nesta aula, quando houver risco de detalhe alterável, a redação será tratada com foco na regra vigente consultada e com alerta de conferência.

3. Mapa do assunto no Regimento Interno

A Parte II do Regimento Interno é a área mais importante para esta aula: ela disciplina o processamento das ações e recursos no Tribunal desde o protocolo até o encerramento. Para a FGV, isso gera questões de percurso: o processo entra, é registrado, distribuído, vai ao relator, pode passar por revisor, entra em pauta, é julgado, tem resultado proclamado, ata e acórdão.

Eixo	O que estudar	Como a FGV pode cobrar
Distribuição	Sorteio eletrônico aleatório e uniforme; compensações; urgência se sistema indisponível; ata; prevenção.	Trocar sorteio uniforme por escolha do presidente; confundir prevenção com mera ordem de chegada; omitir exceções.
Publicações	Instrumentos oficiais; DJE/DJEN; pauta; prazos; correções de publicação.	Trocar atos administrativos e judiciais; errar prazo de pauta; confundir dias úteis e corridos.
Presidente do órgão julgador	Preside sessões, exerce poder de polícia, convoca extraordinárias, organiza pauta, assina comunicações, executa decisões.	Confundir com Presidente do TJSC ou com relator.
Relator e revisor	Relator dirige o processo; revisor atua em hipóteses previstas e complementa/retifica/confirma relatório.	Atribuir ao revisor atos decisórios típicos do relator.

Eixo	O que estudar	Como a FGV pode cobrar
Sessões	Ordinárias, extraordinárias, solenes; presenciais físicas, por videoconferência e totalmente virtuais.	Cobrar forma, publicidade, convocação, quórum e diferença entre videoconferência e sessão totalmente virtual.
Julgamento	Pauta, ordem dos trabalhos, sustentação oral, debates, pedido de vista, votação, empate, proclamação.	Trocar ordem de voto, efeitos do pedido de vista e regra de empate.
Corregedoria	Órgão de orientação, controle e fiscalização dos serviços de primeiro grau e extrajudiciais.	Transformar CGJ em instância recursal ou câmara julgadora.

4. Termos essenciais para não errar questão

Termo	Tradução para prova
Sessão ordinária	Sessão regular do órgão julgador, em dia e horário previamente definidos.
Sessão extraordinária	Sessão fora do calendário ordinário, realizada mediante convocação, normalmente para matéria determinada ou necessidade do serviço.
Sessão solene	Sessão com finalidade institucional/formal, como posse, homenagem ou visita oficial.
Sessão presencial física	Sessão com membros reunidos fisicamente em ambiente próprio, aberta ao público, ressalvado sigilo legal.
Sessão por videoconferência	Sessão presencial em ambiente virtual síncrono: há interação em tempo real por áudio e vídeo.
Sessão totalmente virtual	Julgamento em ambiente virtual assíncrono, sem presença física dos membros em uma sala de sessão.
Pauta	Lista formal de processos incluídos para julgamento em determinada sessão.
Mesa	Apresentação direta de feito ao órgão julgador quando o Regimento dispensa inclusão prévia em pauta.
Relator	Desembargador responsável por ordenar e dirigir o processo no Tribunal, preparar relatório/voto e conduzir atos processuais de sua relatoria.
Revisor	Desembargador que, quando cabível, revisa relatório e atua antes do julgamento. Não é um segundo relator universal.
Vogal	Membro julgador que participa da votação, sem ser relator ou revisor.
Prevenção	Fixação de competência do relator para feitos posteriores ligados ao mesmo processo ou a processo conexo.
Poder de polícia	Autoridade para manter ordem e disciplina na sessão.
Quórum	Número mínimo de membros para funcionamento ou deliberação do órgão.

5. Caminho do processo no Tribunal: visão operacional

Para estudar Regimento Interno com eficiência, pense no fluxo do processo. A FGV adora transformar esse fluxo em caso prático: um processo foi distribuído por erro; o sistema ficou fora do ar; uma pauta foi publicada; advogado pediu sustentação; houve vista; empate; ou dúvida sobre quem preside. O candidato deve localizar o ponto exato do fluxo.

Etapa	Pergunta de prova	Resposta que você deve procurar
1. Entrada e registro	Que dados constam do termo/cadastro?	Número, classe, partes, origem, relator, órgão julgador, data, tipo/motivo de distribuição e outros dados relevantes.
2. Distribuição	Como se escolhe o relator?	Processamento eletrônico, sorteio aleatório e uniforme entre desembargadores competentes.
3. Prevenção	Quem fica prevento para feitos futuros?	O relator da ação, recurso, incidente, reexame necessário ou tutela de urgência ligados ao mesmo processo/conexo, com exceções.

Etapa	Pergunta de prova	Resposta que você deve procurar
4. Relatoria	Quem dirige o processo no Tribunal?	O relator, inclusive quanto à produção de provas, atos de andamento, gratuidade, deserção e pedido de dia.
5. Revisão	Há revisor?	Em hipóteses regimentais, especialmente na lógica criminal, o revisor é o que segue o relator na ordem decrescente de antiguidade no órgão julgador.
6. Pauta	Quando o processo pode ser julgado?	Em regra, após inclusão e publicação em pauta, observados prazos e exceções.
7. Sessão	Quem conduz?	O presidente do órgão julgador.
8. Julgamento	Qual a ordem?	Relatório, sustentação quando cabível, voto do relator, voto do revisor se houver e demais votos conforme regra regimental.
9. Resultado	Como se resolve empate?	Em criminal, prevalece decisão mais favorável ao paciente ou réu; em cível, prevalece a decisão ou ato impugnado.
10. Formalização	Como se registra?	Ata, certidão, acórdão e publicações nos instrumentos oficiais adequados.

6. Distribuição e prevenção

6.1. Distribuição: sorteio aleatório e uniforme

Distribuição é a atribuição do processo a um relator ou órgão competente. No Regimento Interno do TJSC, a distribuição ocorre em intervalos regulares, nos dias em que houver expediente forense, **por processamento eletrônico de dados**, mediante sorteio aleatório e uniforme entre os desembargadores com competência para o julgamento.

A palavra 'uniforme' é decisiva. Não é uma escolha discricionária do presidente, nem uma divisão manual por conveniência. A uniformidade busca isonomia entre julgadores competentes.

Há duas regras de compensação com cara de prova: **nos meses de julho e dezembro, corrigem-se por compensação distorções do sistema de distribuição por desembargador/dia; e, para cada processo distribuído no Órgão Especial, dois outros são compensados nas classes agravo de instrumento ou apelação, no âmbito da câmara que o desembargador integra.**

6.2. Sistema fora do ar e processos urgentes

Se o sistema informatizado não estiver operante, nem todo processo passa a ser distribuído por termo manual. O Regimento reserva esse caminho aos processos considerados urgentes. A lista é literal e merece leitura seca:

- habeas corpus;
- mandado de segurança;
- habeas data;
- mandado de injunção;
- correção parcial;
- processo de natureza cautelar previsto em lei;
- processo em que for postulada a antecipação da tutela.

Pegadinha: uma apelação cível relevante, por si só, não entra automaticamente nessa lista. A FGV pode inserir 'recurso ordinário', 'apelação' ou 'agravo interno' como distrator se não houver pedido cautelar, tutela ou outra hipótese literal.

6.3. Prevenção

Prevenção é a **fixação da competência do relator para os feitos posteriores ligados ao mesmo processo ou a processo conexo**. No TJSC, a distribuição da ação, do recurso, do incidente, do reexame necessário e do pedido de tutela de urgência previne a competência do relator para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo ou a processo conexo, inclusive na fase de cumprimento de decisão.

Duas pegadinhas são especialmente FGV: a distribuição realizada por equívoco não firma nem modifica prevenção; já a decisão que deixa de conhecer do feito ou declara prejudicado o pedido firma prevenção. Parece contraintuitivo: mesmo sem análise de mérito, a distribuição válida e a decisão formal podem gerar prevenção.

Situação	Efeito
Distribuição regular de ação, recurso, incidente, reexame necessário ou tutela de urgência	Previne a competência do relator para feitos posteriores relacionados.
Distribuição realizada por equívoco	Não firma nem modifica prevenção.
Decisão que deixa de conhecer do feito	Firma prevenção.
Decisão que declara prejudicado o pedido	Firma prevenção.
Agravo em execução penal	Distribuído livremente em relação ao relator da fase de conhecimento, segundo a ressalva regimental.

7. Publicações, pauta e instrumentos oficiais

O Regimento distingue instrumentos de **comunicação, publicação e divulgação oficiais**. **Atos administrativos são publicados no Diário da Justiça Eletrônico** instituído pelo TJSC. **Atos judiciais são publicados no Diário de Justiça Eletrônico Nacional**, instituído pela Resolução CNJ n. 455/2022. A comunicação de atos processuais segue as regras dessa resolução quando se tratar do DJEN ou do DJE.

A pauta de julgamento é a lista formal de processos que serão submetidos ao órgão julgador. A publicação da pauta protege contraditório, publicidade e organização da sessão. O Regimento prevê prazo de pauta e disciplina exceções. Para matéria cível e administrativa, quando o Regimento fala na publicação com antecedência de 5 dias, a contagem é em dias úteis; para matéria criminal, em dias corridos, ressalvadas regras processuais específicas.

Nas sessões totalmente virtuais, a pauta deve indicar expressamente essa modalidade. Após alteração regimental de 2025, deve haver prazo de 5 dias úteis entre a publicação da pauta e o início do julgamento quando se tratar de matéria jurisdicional.

8. Presidente do órgão julgador

O presidente do órgão julgador não é necessariamente o Presidente do Tribunal de Justiça. Pode ser o presidente da câmara, do grupo, da seção ou outro órgão colegiado. A FGV pode explorar essa diferença: 'Presidente do TJSC' é um cargo de direção; 'presidente do órgão julgador' é quem conduz a sessão daquele colegiado.

Atribuição do presidente do órgão julgador	Como traduzir para prova
Presidir sessões	Conduz a sessão e participa também como relator, revisor ou vogal quando for o caso.
Exercer poder de polícia	Mantém a ordem e disciplina no ambiente da sessão.
Convocar sessões extraordinárias	Atua quando a pauta ou serviço exige sessão fora do calendário ordinário.
Ordenar a organização da pauta da sessão imediata	Não significa decidir o mérito; é gestão da agenda de julgamento.
Delegar inclusão e publicação de pauta ao secretário, havendo pedido de dia	A secretaria operacionaliza pauta após pedido do relator ou revisor.
Assinar correspondência, atas, ofícios executórios e comunicações	Formaliza atos do órgão.

Atribuição do presidente do órgão julgador	Como traduzir para prova
Executar e fazer cumprir decisões, resoluções e acórdãos relacionados ao órgão	Função de condução/efetivação, não substituição do relator.

9. Relator e revisor

9.1. Relator

Relator é a peça central do processo no Tribunal. Ele **ordena e dirige o processo, inclusive quanto à produção de provas; pratica atos de cumprimento de seus despachos, decisões e acórdãos; pode determinar providências a autoridades judiciárias e administrativas; submete questões de ordem; requisita autos originais quando indispensáveis; homologa desistência; pede dia para julgamento; determina redistribuição quando manifesta a incompetência; apresenta feitos em mesa; decide gratuidade; declara deserção de recursos; e exerce várias atribuições processuais previstas em lei e no Regimento.**

Ponto de literalidade: se requisitar autos originais, deve determinar, se for o caso, extração de cópias das peças relevantes e restituição ao órgão de origem dentro de 5 dias seguintes. É detalhe com cara de FGV porque envolve prazo e ato do relator.

9.2. Revisor

Revisor não é 'relator substituto'. Na sistemática regimental, em matéria criminal, será o desembargador que seguir ao relator na ordem decrescente de antiguidade no órgão julgador. **Suas atribuições envolvem sugerir ao relator medidas ordinatórias omitidas, retificar, completar ou confirmar relatório, pedir dia para julgamento dos feitos nos quais estiver habilitado a proferir voto e determinar juntada de petição enquanto os autos estiverem conclusos a ele, submetendo a matéria ao relator quando cabível.**

Figura	Núcleo funcional	Pegadinha
Relator	Dirige o processo, decide incidentes de sua competência, prepara relatório/voto e pede dia para julgamento.	Não confundir com presidente da sessão.
Revisor	Revisa/complementa relatório e atua em hipóteses regimentais, especialmente na lógica criminal.	Não é segundo relator universal nem órgão revisor de todos os processos.
Presidente do órgão julgador	Conduz a sessão, organiza pauta, exerce poder de polícia e formaliza atos do órgão.	Não decide gratuidade nem declara deserção como regra; isso é atribuição do relator.

10. Sessões: ordinárias, extraordinárias, solenes e modalidades

O Regimento trabalha com três classificações úteis: finalidade da sessão, forma de realização e órgão que se reúne. A FGV pode misturar essas camadas: sessão extraordinária não é sinônimo de sessão virtual; sessão solene não é sessão de julgamento comum; videoconferência não é julgamento totalmente virtual.

Tipo	Características
Ordinária	Realizada em dia e horário definidos pela maioria simples dos membros do órgão e marcada por ato administrativo do presidente.
Extraordinária	Realizada mediante convocação. O ato de convocação especifica a matéria e é publicado/comunicado conforme o Regimento.
Solene	Usada para posse de dirigentes e desembargadores, visitas oficiais, acontecimentos de alta relevância e homenagens.
Presencial física	Membros presentes fisicamente; aberta ao público, ressalvado sigilo.

Tipo	Características
Presencial por videoconferência	Síncrona, com transmissão de som e imagem em tempo real.
Totalmente virtual	Assíncrona, em ambiente virtual, sem presença física dos membros em sala de sessão; pode abranger processos jurisdicionais e administrativos, conforme regra vigente e exceções.

10.1. Quórum e periodicidade

Órgão	Regra de reunião/quórum
Tribunal Pleno e Órgão Especial	Presença mínima da maioria absoluta dos membros, salvo disposição especial de lei.
Órgão Especial	Sessões ordinárias nas primeiras e terceiras quartas-feiras de cada mês; extraordinárias por convocação do presidente ou requerimento de 2/3 dos membros.
Tribunal Pleno	Sessões extraordinárias por convocação do presidente ou requerimento de 2/3 dos desembargadores.
Seção Criminal	Reúne-se quando necessário, por convocação do presidente, com presença mínima de 2/3 dos membros.
Grupos de câmaras	Uma sessão ordinária mensal, com presença mínima de 2/3 dos membros.
Câmaras de direito civil, comercial, público e criminais	Uma sessão ordinária semanal, com presença mínima de 3 desembargadores.
Câmara de Recursos Delegados	Uma sessão ordinária mensal, com presença de seus 3 membros, ressalvada substituição regimental.
Sessões administrativas	Decisões motivadas, em sessão pública, por maioria simples, salvo quórum específico.

11. Sessões totalmente virtuais

As sessões totalmente virtuais foram redesenhadas por emendas regimentais recentes. O ponto central: elas são assíncronas. O processo não é debatido em uma sala física ou em uma videoconferência ao vivo; os votos e manifestações são registrados em ambiente virtual, dentro do prazo regimental.

A pauta deve informar expressamente que o julgamento será totalmente virtual. Em matéria jurisdicional, deve ser respeitado o intervalo de 5 dias úteis entre a publicação da pauta e o início do julgamento. O relator deve inserir e disponibilizar ementa, relatório e voto até o início da sessão. Depois de iniciado o julgamento, os membros têm até 6 dias úteis para se manifestar.

Objeção e destaque são mecanismos importantes: processos não serão julgados em sessão totalmente virtual se houver oposição das partes ou do Ministério Público quando atuar como fiscal da ordem jurídica, ou destaque por julgador. A oposição deve ser formalizada ao relator até 2 dias úteis antes do início da sessão. O processo será reiniciado em sessão presencial física ou por videoconferência, com nova pauta.

Ponto	Regra de prova
Natureza	Assíncrona e sem presença física dos membros em uma sala.
Publicidade	Sessões públicas com acesso em tempo real pela página do TJSC, ressalvado sigilo legal.
Pauta	Deve indicar expressamente a modalidade totalmente virtual.
Prazo da pauta	5 dias úteis entre publicação e início do julgamento em matéria jurisdicional.
Manifestação dos julgadores	Até 6 dias úteis após o início.
Objeção	Até 2 dias úteis antes do início da sessão, por petição ao relator.
Destaque	Pode deslocar o julgamento para sessão presencial física ou por videoconferência.

Ponto	Regra de prova
Voto de membro que depois deixa o órgão	Se já proferido, é computado e não pode ser alterado.

12. Ordem da sessão, julgamento e votação

Em sessão, primeiro se verifica quórum. **Se não houver quórum dentro de 15 minutos após a hora designada, o fato é consignado em ata. A ordem de trabalho segue lógica de organização: aprovação da ata anterior, julgamento dos processos com sustentação oral, preferência ou destaque, feitos em mesa, processos em pauta e, por fim, matérias gerais ou administrativas.**

Nos julgamentos, o presidente anuncia o processo e passa a palavra ao relator. Quando cabível, há sustentação oral. Depois, o relator vota, seguem debates e os votos são colhidos na ordem regimental: relator, revisor se houver e demais desembargadores na ordem decrescente de antiguidade, contada a partir do relator.

Situação	Regra
Pedido de vista	Não impede que votem os desembargadores que se declarem habilitados.
Retomada após vista	Computam-se votos já proferidos, independentemente do comparecimento se afastamento for superior a 20 dias.
Membro que não assistiu relatório/debates	Não participa, salvo se se der por esclarecido e se declarar habilitado.
Necessidade de voto para quórum	Renova-se o relatório, faculta-se sustentação oral e contam-se votos anteriores.
Presidente do órgão julgador	Tem direito a voto se estiver participando do julgamento.
Empate criminal	Prevalece a decisão mais favorável ao paciente ou réu.
Empate cível	Prevalece a decisão ou ato impugnado.
Julgamento iniciado	Em regra, conclui-se na mesma sessão, ainda que excedido o horário, salvo deliberação diversa.

13. Sustentação oral e preferências

Sustentação oral é manifestação oral de advogado, defensor, procurador ou Ministério Público perante o órgão julgador, nos processos em que o Regimento ou a legislação admite essa intervenção. Para prova, não decore apenas 'pode ou não pode'; observe prazo, ordem e quem fala.

O Regimento prevê prazos diferentes de sustentação conforme a classe e a matéria: há hipóteses de 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos e até 1 hora para ação penal originária. Em regra, a FGV tende a cobrar a lógica e as pegadinhas mais do que uma lista exaustiva de todas as classes: Ministério Público como parte tem prazo de parte; como fiscal da ordem jurídica, fala depois das partes; litisconsortes ou corréus sem o mesmo patrono têm prazo em dobro, dividido igualmente, salvo convenção diversa.

Nas sessões presenciais físicas ou por videoconferência, a inscrição eletrônica para sustentação oral ou preferência fica disponível desde a disponibilização da pauta até 2 dias úteis antes da data e hora de início da sessão, conforme redação atualizada. Se o advogado não estiver presente quando o processo for apregoadado, o requerimento será desconsiderado.

14. Presidência do TJSC e Câmara de Recursos Delegados: ponto institucional

A Aula 5 não é uma aula completa sobre cargos de direção, mas alguns pontos institucionais aparecem no funcionamento. O 1º vice-presidente substitui o presidente do Tribunal nas faltas e impedimentos e o sucede em caso de vacância ocorrida na segunda metade do mandato. Além disso, preside a Câmara de Recursos Delegados e decide incidentes relativos à distribuição mediante provocação do relator e dúvidas suscitadas pelo órgão administrativo competente.

Para FGV, o detalhe mais útil é separar três camadas: Presidente do TJSC, presidente do órgão julgador e 1º vice-presidente. O Presidente do TJSC dirige institucionalmente o Tribunal; o presidente do órgão julgador conduz a sessão daquele colegiado; o 1º vice-presidente tem atribuições próprias, inclusive presidência da Câmara de Recursos Delegados e incidentes de distribuição.

15. Corregedoria-Geral da Justiça no Regimento

A Corregedoria-Geral da Justiça não é uma instância recursal. Ela exerce orientação, controle, supervisão e fiscalização sobre serviços judiciários de primeiro grau e serviços extrajudiciais. **O Regimento diferencia a área judicial e a área extrajudicial**: a primeira é representada pelo corregedor-geral da Justiça; a segunda, pelo corregedor-geral do foro extrajudicial. Ambos são assistidos por juízes corregedores.

Dimensão	Regra de prova
Natureza	Órgão de orientação, controle e fiscalização, não câmara recursal.
Âmbito judicial	Serviços judiciários de primeiro grau.
Âmbito extrajudicial	Serviços notariais e de registro, sob corregedoria do foro extrajudicial.
Papel do corregedor	Superintendência, disciplina, correição, atos normativos administrativos vinculantes e procedimentos correicionais/disciplinares nos limites regimentais.
Pegadinha	CGJ não julga recurso ordinário nem substitui câmara, grupo, seção, Órgão Especial ou Tribunal Pleno.

16. Pegadinhas FGV desta aula

- Trocar distribuição por sorteio aleatório e uniforme por escolha discricionária do presidente.
- Afirmar que qualquer processo pode ser distribuído por termo manual quando o sistema estiver inoperante; a regra trata de processos urgentes.
- Esquecer que a lista de urgentes inclui habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, correição parcial, cautelar e antecipação de tutela.
- Dizer que distribuição por equívoco firma prevenção. Não firma nem modifica.
- Dizer que decisão que não conhece do feito ou declara prejudicado o pedido não firma prevenção. Firma.
- Confundir Presidente do Tribunal com presidente do órgão julgador.
- Atribuir ao presidente do órgão julgador a decisão sobre gratuidade ou deserção, que são atos do relator.
- Transformar o revisor em relator substituto ou revisor universal de todos os processos.
- Confundir sessão por videoconferência, que é síncrona, com sessão totalmente virtual, que é assíncrona.
- Omitir que a pauta da sessão totalmente virtual deve indicar expressamente essa modalidade.
- Errar o prazo de 5 dias úteis entre pauta e início do julgamento totalmente virtual em matéria jurisdicional.
- Errar o prazo de 6 dias úteis para manifestação dos julgadores em sessão totalmente virtual.
- Errar o prazo de 2 dias úteis para oposição ao julgamento totalmente virtual.
- Dizer que pedido de vista impede todos os demais julgadores de votar. Não impede quem se declare habilitado.
- Dizer que empate criminal mantém a decisão recorrida. No criminal, prevalece o mais favorável ao paciente ou réu.
- Dizer que empate cível favorece automaticamente o recorrente. No cível, prevalece a decisão ou ato impugnado.

- Afirmar que decisões administrativas são secretas ou imotivadas. São motivadas, em sessão pública e por maioria simples, salvo quórum específico.
- Transformar a Corregedoria em instância recursal comum. Ela é órgão correicional, de orientação e fiscalização.

17. Questões autorais - padrão FGV

Resolva as 20 questões sem consultar o gabarito. O gabarito não foi montado por ciclo visual nem por equilíbrio artificial. As alternativas erradas foram construídas para parecerem possíveis à primeira leitura, explorando troca de órgão, prazo, competência, escopo e exceção.

Questão 1

Em uma reunião de alinhamento da Diretoria-Geral Judiciária, um servidor afirmou que a distribuição dos processos no TJSC poderia ser direcionada pela Presidência do órgão julgador, quando houvesse grande volume de feitos semelhantes. À luz do Regimento Interno do TJSC, a regra geral de distribuição indica que ela deve ocorrer:

- A) por ordem de antiguidade dos desembargadores, sem processamento eletrônico, salvo compensação semestral.
- B) por ato do presidente do órgão julgador, com posterior homologação pelo Órgão Especial.
- C) por escolha do relator natural indicado pela secretaria, desde que respeitada a classe processual.
- D) por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme entre os desembargadores com competência para o julgamento.
- E) por rodízio manual entre os gabinetes, com preferência aos desembargadores que tenham menor acervo físico.

Questão 2

Durante indisponibilidade do sistema informatizado, chegou ao Tribunal um conjunto de feitos. Segundo o Regimento Interno, assinale a opção que apresenta processo cuja distribuição, nessa situação, se enquadra na lista regimental de processos urgentes.

- A) Apelação cível sem pedido de tutela provisória, mas com elevado valor da causa.
- B) Mandado de segurança.
- C) Agravo interno interposto contra decisão monocrática já publicada.
- D) Embargos de declaração em processo administrativo disciplinar já pautado.
- E) Recurso especial pendente de juízo de admissibilidade.

Questão 3

Analise as afirmativas a seguir, relativas à prevenção no Regimento Interno do TJSC.

- I. A distribuição da ação, do recurso, do incidente, do reexame necessário e do pedido de tutela de urgência previne a competência do relator para feitos posteriores referentes ao mesmo processo ou a processo conexo.
 - II. A distribuição realizada por equívoco não firma nem modifica prevenção.
 - III. A decisão que deixa de conhecer do feito ou declara prejudicado o pedido também firma prevenção.
- Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

Questão 4

No curso de sessão de julgamento de uma câmara, houve tumulto no ambiente da sessão e necessidade de reorganização da pauta imediata. De acordo com o Regimento Interno, tais providências se inserem, em regra, nas atribuições:

- A) do presidente do órgão julgador, a quem compete exercer poder de polícia e ordenar a organização da pauta da sessão imediata.
- B) do revisor, pois lhe cabe retificar o relatório e conduzir a disciplina da sessão.
- C) do relator, porque a ele compete sempre presidir a sessão do processo que relata.
- D) da Corregedoria-Geral da Justiça, por envolver disciplina de todos os atos praticados em segundo grau.
- E) da Diretoria-Geral Judiciária, que substitui o presidente do órgão julgador nos atos de polícia da sessão.

Questão 5

Um processo em trâmite no TJSC exige decisão sobre gratuidade judiciária e, posteriormente, pedido de dia para julgamento. Considerando as atribuições regimentais, esses atos são, em regra, associados:

- A) ao presidente do Tribunal, porque toda decisão sobre assistência judiciária é ato administrativo de direção.
- B) ao revisor, porque todo feito com pedido de dia passa obrigatoriamente por revisão.
- C) ao relator, que decide o pedido de gratuidade e pede dia para julgamento dos feitos em que estiver habilitado a votar.
- D) ao secretário do órgão julgador, que decide gratuidade quando organiza a pauta.
- E) à Corregedoria, que supervisiona os processos do Tribunal em segundo grau.

Questão 6

Sobre o revisor no Regimento Interno do TJSC, assinale a afirmativa correta.

- A) Em matéria criminal, será o desembargador que seguir ao relator na ordem decrescente de antiguidade no órgão julgador.
- B) Atua obrigatoriamente em todos os recursos cíveis, ainda que a lei processual dispense revisão.
- C) Substitui o relator na direção do processo assim que os autos lhe forem conclusos.
- D) É escolhido por sorteio próprio, independente da ordem de antiguidade do órgão julgador.
- E) Preside a sessão sempre que houver divergência entre os votos.

Questão 7

Considere as assertivas sobre sessões no TJSC.

I. As sessões ordinárias dos órgãos julgadores são realizadas em dia e horário definidos pela maioria simples de seus membros e marcadas por ato administrativo de seu presidente.

II. As sessões do Tribunal Pleno e as sessões extraordinárias dos órgãos julgadores são realizadas por convocação.

III. As sessões por videoconferência e as sessões totalmente virtuais são expressões equivalentes, pois ambas dispensam interação síncrona.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, II e III.
- B) I, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) II e III, apenas.

Questão 8

Em sessão totalmente virtual de matéria jurisdicional, a pauta foi publicada sem indicação expressa da modalidade virtual e o julgamento iniciou no dia útil seguinte. Considerando o Regimento Interno do TJSC, a situação é problemática porque:

- A) a sessão totalmente virtual é proibida para qualquer matéria jurisdicional.
- B) a pauta de sessão virtual deve ser aprovada previamente pelo Conselho da Magistratura, em sessão presencial.
- C) a ausência de indicação expressa é irrelevante quando todos os desembargadores acessam o sistema.
- D) a pauta só precisa respeitar prazo quando houver sustentação oral previamente inscrita.
- E) a pauta deve indicar expressamente o julgamento totalmente virtual e, em matéria jurisdicional, respeitar o prazo de 5 dias úteis entre publicação e início.

Questão 9

Após o início de uma sessão totalmente virtual, dois membros do órgão julgador ainda não haviam se manifestado. Segundo a sistemática regimental atual, os membros do órgão julgador têm, em regra, para se manifestar:

- A) até o encerramento do expediente forense do mesmo dia.
- B) até 6 dias úteis após o início do julgamento.
- C) até 15 dias corridos, prorrogáveis automaticamente.
- D) até a sessão presencial subsequente, sem registro de ausência.
- E) prazo livre, definido pelo relator em cada processo.

Questão 10

Em matéria administrativa, um órgão colegiado do TJSC proferiu decisão sem motivação, em reunião reservada, por maioria simples. À luz do Regimento Interno, a crítica correta é que as decisões administrativas devem ser:

- A) sigilosas, motivadas apenas quando houver recurso interno e tomadas por maioria absoluta.
- B) orais, dispensada a motivação quando a matéria for interna corporis.
- C) motivadas, proferidas em sessão pública e tomadas por maioria simples, exceto quando lei ou norma de regência exigir quórum específico.
- D) submetidas previamente ao CNJ, que decide por maioria qualificada.
- E) lavradas sempre em acórdão, inclusive nos atos de mero expediente.

Questão 11

Em julgamento presencial, um desembargador pediu vista após o voto do relator. Outros membros do órgão julgador declararam-se habilitados a votar. Segundo o Regimento Interno, o pedido de vista:

- A) impede a coleta de qualquer outro voto até que os autos retornem ao relator.
- B) faz reiniciar automaticamente o julgamento em sessão totalmente virtual.
- C) transfere a relatoria ao desembargador que pediu vista.
- D) torna sem efeito o voto já proferido pelo relator.
- E) não impede que votem os desembargadores que se declarem habilitados.

Questão 12

Após retomada de julgamento suspenso por pedido de vista, discutiu-se se os votos já proferidos por desembargadores afastados por mais de 20 dias deveriam ser desconsiderados. Nos termos do Regimento Interno, tais votos:

- A) são desconsiderados, porque somente vota quem estiver presente na retomada.

- B) são computados, independentemente do comparecimento desses desembargadores quando o afastamento for superior a 20 dias.
- C) são substituídos pelo voto do presidente do órgão julgador.
- D) devem ser ratificados pelo Órgão Especial antes da proclamação do resultado.
- E) somente subsistem se houver concordância expressa das partes.

Questão 13

Em um julgamento criminal no TJSC, encerrada a votação, verificou-se empate. De acordo com o Regimento Interno, nesse caso prevalecerá:

- A) a decisão ou ato impugnado, regra aplicável a todo empate em órgão colegiado.
- B) o voto do presidente do Tribunal, ainda que ele não tenha participado do julgamento.
- C) a solução indicada pelo relator, por ser o juiz natural do processo no Tribunal.
- D) a decisão mais favorável ao paciente ou réu.
- E) a remessa obrigatória do caso ao Tribunal Pleno.

Questão 14

Assinale a alternativa que distingue corretamente o empate em matéria criminal e o empate em matéria cível no Regimento Interno do TJSC.

- A) No criminal, prevalece a decisão mais favorável ao paciente ou réu; no cível, prevalece a decisão ou ato impugnado.
- B) No criminal e no cível, prevalece sempre o voto do relator.
- C) No criminal, prevalece a decisão recorrida; no cível, prevalece a tese mais favorável ao recorrente.
- D) No criminal, remete-se ao Órgão Especial; no cível, remete-se ao Tribunal Pleno.
- E) No criminal e no cível, o presidente decide monocraticamente o desempate.

Questão 15

O advogado de uma das partes pretende se opor ao julgamento de seu processo em sessão totalmente virtual. Segundo a disciplina regimental, essa oposição deve ser apresentada:

- A) oralmente durante a própria sessão virtual, após o primeiro voto divergente.
- B) ao secretário do órgão julgador, até o encerramento do prazo de manifestação dos desembargadores.
- C) por petição dirigida ao relator, até 2 dias úteis antes do início da sessão.
- D) por requerimento ao Conselho da Magistratura, no prazo de 5 dias corridos após a publicação da pauta.
- E) somente por recurso dirigido ao Órgão Especial, depois de proclamado o resultado.

Questão 16

Relacione as expressões da coluna da esquerda com a descrição adequada.

- 1. Distribuição
- 2. Prevenção
- 3. Pauta
- 4. Mesa
- () Lista formal de feitos incluídos para julgamento.
- () Atribuição de processo a relator ou órgão competente.
- () Fixação de competência do relator para feitos posteriores relacionados.
- () Apresentação direta de feito quando dispensada inclusão prévia em pauta.

A sequência correta é:

- A) 3 - 1 - 2 - 4.
- B) 1 - 3 - 2 - 4.
- C) 3 - 2 - 1 - 4.

D) 4 - 1 - 2 - 3.

E) 2 - 4 - 1 - 3.

Questão 17

A respeito da Câmara de Recursos Delegados, considere as afirmativas a seguir.

I. É presidida pelo 1º vice-presidente do Tribunal de Justiça.

II. Realiza sessão ordinária mensal, com a presença de seus 3 membros, ressalvada substituição regimental.

III. Exige, para qualquer sessão, maioria absoluta de todos os desembargadores do Tribunal.

Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I, II e III.

E) III, apenas.

Questão 18

No âmbito do Regimento Interno do TJSC, a Corregedoria-Geral da Justiça deve ser compreendida como órgão voltado, essencialmente:

A) ao julgamento de apelações criminais e conflitos de competência entre câmaras.

B) à revisão ordinária das decisões monocráticas dos desembargadores.

C) à representação judicial do Estado de Santa Catarina em juízo.

D) à edição de leis estaduais de organização judiciária, independentemente do Tribunal Pleno.

E) à orientação, controle, supervisão e fiscalização de serviços judiciários de primeiro grau e serviços extrajudiciais, nos limites regimentais.

Questão 19

Segundo o Regimento Interno, as sessões totalmente virtuais são públicas, com acesso direto em tempo real pela página eletrônica do TJSC, ressalvados os casos de sigilo legal. Essa regra revela que a sessão totalmente virtual:

A) não elimina a publicidade do julgamento, embora modifique sua forma de realização.

B) transforma todos os processos em sigilosos, por ocorrer em ambiente eletrônico.

C) dispensa a publicação de pauta, pois o acesso público se dá em tempo real.

D) substitui definitivamente as sessões presenciais físicas e por videoconferência.

E) depende de autorização individual das partes para cada voto ser publicado.

Questão 20

Em uma câmara, iniciado o julgamento de apelação cível, houve empate na votação. Nessa hipótese, segundo o Regimento Interno, prevalecerá:

A) a decisão mais favorável ao recorrente, por analogia com a matéria criminal.

B) o voto do desembargador mais antigo do Tribunal, ainda que não integre o órgão julgador.

C) a decisão ou o ato impugnado.

D) a remessa obrigatória para o Tribunal Pleno, independentemente da matéria.

E) o voto do presidente do órgão julgador, mesmo que ele não participe do julgamento.

18. Gabarito resumido

Questão	Gabarito
1	D
2	B
3	E
4	A
5	C
6	A
7	D
8	E
9	B
10	C
11	E
12	B
13	D
14	A
15	C
16	A
17	B
18	E
19	A
20	C

Sequência: D - B - E - A - C - A - D - E - B - C - E - B - D - A - C - A - B - E - A - C. Não há ciclo intencional nem quota fixa por alternativa.

19. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: D

A correta é D: a regra geral é distribuição por processamento eletrônico, mediante sorteio aleatório e uniforme entre os desembargadores competentes. A alternativa A seduz por mencionar antiguidade, critério existente em outros pontos do Regimento, mas não é a regra de distribuição. B confunde gestão de sessão com distribuição processual. C usa a ideia de 'relator natural', mas inventa indicação pela secretaria. E transforma o sistema em rodízio manual por acervo, critério não previsto como regra geral.

Questão 2 - Gabarito: B

A correta é B: mandado de segurança está na lista expressa de processos urgentes quando o sistema informatizado não estiver operante. A apelação da alternativa A pode parecer urgente pelo valor, mas isso não basta. C e D são recursos/incidentes que podem ser relevantes, mas não constam da lista literal. E está em fase de admissibilidade, mas a urgência regimental não decorre disso.

Questão 3 - Gabarito: E

A correta é E. As três afirmativas reproduzem a lógica do Regimento: distribuição regular previne; distribuição equivocada não firma nem modifica; decisão que não conhece ou declara prejudicado também firma prevenção. A e B isolam apenas parte da regra. C omite o detalhe contraintuitivo da decisão sem conhecimento de mérito. D omite a regra central da prevenção por distribuição regular.

Questão 4 - Gabarito: A

A correta é A. O presidente do órgão julgador preside sessões, exerce poder de polícia e ordena a pauta da sessão imediata. B atribui disciplina da sessão ao revisor, que apenas revisa/complementa relatório e atos correlatos. C confunde relatoria do processo com presidência da sessão. D amplia indevidamente a Corregedoria para o segundo grau. E atribui poder de polícia à estrutura administrativa, não ao presidente do órgão.

Questão 5 - Gabarito: C

A correta é C. O relator decide gratuidade e pede dia para julgamento quando habilitado. A confunde gestão institucional com ato processual do relator. B erra porque o revisor não atua em todos os feitos e não decide gratuidade. D confunde atividade operacional de pauta com decisão jurisdicional. E transforma Corregedoria em supervisora do processo de segundo grau.

Questão 6 - Gabarito: A

A correta é A. Em matéria criminal, o revisor é o desembargador que segue o relator na ordem decrescente de antiguidade no órgão julgador. B universaliza a revisão em todo processo cível. C substitui indevidamente o relator. D ignora o critério de antiguidade. E cria função de presidência por divergência, não prevista.

Questão 7 - Gabarito: D

A correta é D. I e II estão corretas. III está errada porque videoconferência é sessão síncrona, com interação em tempo real; sessão totalmente virtual é assíncrona, em ambiente virtual, sem presença física dos membros em sala. A inclui a III. B omite a regra de convocação. C isola a única errada. E combina uma correta com uma errada.

Questão 8 - Gabarito: E

A correta é E. A pauta deve indicar expressamente a modalidade totalmente virtual e, em matéria jurisdicional, respeitar o prazo de 5 dias úteis entre publicação e início. A erra porque sessão virtual não é proibida para matéria jurisdicional. B inventa aprovação pelo Conselho da Magistratura. C ignora a exigência expressa de pauta. D restringe indevidamente o prazo às hipóteses de sustentação oral.

Questão 9 - Gabarito: B

A correta é B. Iniciado o julgamento em sessão totalmente virtual, os membros têm até 6 dias úteis para se manifestar. A reduz o prazo indevidamente. C cria prazo de 15 dias corridos. D confunde ausência com retomada presencial. E transforma prazo regimental em escolha casuística do relator.

Questão 10 - Gabarito: C

A correta é C. Decisões administrativas são motivadas, proferidas em sessão pública e tomadas por maioria simples, salvo quórum específico em lei ou norma de regência. A erra ao falar em sigilo e maioria absoluta como regra. B dispensa motivação indevidamente. D subordina a deliberação ao CNJ. E exagera a formalidade do acórdão para todos os atos.

Questão 11 - Gabarito: E

A correta é E. O pedido de vista não impede que votem os desembargadores que se declarem habilitados. A absolutiza a suspensão. B inventa conversão automática em sessão virtual. C confunde vista com relatoria. D invalida voto anterior sem base regimental.

Questão 12 - Gabarito: B

A correta é B. Na retomada de julgamento suspenso por vista, computam-se os votos já proferidos, independentemente do comparecimento dos julgadores quando o afastamento for superior a 20 dias. A contraria a regra expressa. C cria voto substitutivo do presidente. D inventa ratificação pelo Órgão Especial. E condiciona a validade dos votos à concordância das partes.

Questão 13 - Gabarito: D

A correta é D. Em matéria criminal, se houver empate, prevalece a decisão mais favorável ao paciente ou réu. A traz regra cível e a aplica fora do contexto. B só faria sentido se o presidente participasse e houvesse regra de voto, mas não como desempate externo. C privilegia relator sem previsão. E remessa obrigatória ao Pleno não é a solução do empate criminal.

Questão 14 - Gabarito: A

A correta é A. Criminal: solução mais favorável ao paciente ou réu. Cível: decisão ou ato impugnado. B inventa prevalência universal do relator. C inverte a lógica. D cria remessa automática a órgãos maiores. E atribui desempate monocrático ao presidente.

Questão 15 - Gabarito: C

A correta é C. A oposição ao julgamento totalmente virtual deve ser apresentada por petição ao relator até 2 dias úteis antes do início da sessão. A erra o momento e a forma. B confunde secretário com relator e erra o prazo. D inventa Conselho da Magistratura e 5 dias corridos. E transforma a oposição prévia em recurso posterior.

Questão 16 - Gabarito: A

A correta é A: pauta = lista formal; distribuição = atribuição; prevenção = fixação da competência para feitos posteriores; mesa = apresentação direta quando dispensada pauta. B troca pauta e distribuição. C troca prevenção com distribuição. D inicia com mesa como se fosse lista. E embaralha todos os institutos.

Questão 17 - Gabarito: B

A correta é B. A Câmara de Recursos Delegados é presidida pelo 1º vice-presidente e realiza sessão ordinária mensal com seus 3 membros, ressalvada substituição. III erra ao exigir maioria absoluta de todos os desembargadores, regra do Pleno/Órgão Especial em outro contexto. A omite a segunda correta. C inclui a III errada. D inclui todas. E isola a errada.

Questão 18 - Gabarito: E

A correta é E. A Corregedoria atua em orientação, controle, supervisão e fiscalização de serviços judiciários de primeiro grau e extrajudiciais. A transforma a CGJ em câmara criminal. B confunde com recurso contra decisão monocrática. C é função de advocacia pública, não da CGJ. D atribui competência legislativa estadual à Corregedoria.

Questão 19 - Gabarito: A

A correta é A. A virtualidade altera o modo de realização, mas não elimina publicidade, ressalvado sigilo legal. B inverte a regra. C ignora a pauta expressa da sessão virtual. D afirma substituição definitiva das demais modalidades, inexistente. E condiciona a publicidade dos votos à autorização das partes, o que não é a lógica regimental.

Questão 20 - Gabarito: C

A correta é C. Em matéria cível, se houver empate, prevalece a decisão ou ato impugnado. A importa indevidamente a regra criminal. B cria desempate por desembargador mais antigo externo. D transforma empate em remessa automática ao Pleno. E dá voto decisivo a presidente que não participa, contra a regra de que o presidente vota se estiver participando do julgamento.

20. Checklist final do que dominar

- Distribuição: processamento eletrônico, sorteio aleatório e uniforme entre desembargadores competentes.
- Compensações de distribuição: julho/dezembro e regra de 2 compensações para processo do Órgão Especial.
- Sistema inoperante: distribuição por termo próprio apenas para processos urgentes listados no Regimento.
- Prevenção: ação, recurso, incidente, reexame necessário e tutela de urgência fixam competência para feitos posteriores relacionados.
- Distribuição por equívoco não firma nem modifica prevenção.
- Decisão que não conhece ou declara prejudicado firma prevenção.
- Atos administrativos e judiciais usam instrumentos oficiais distintos; atenção a DJE/DJEN e Resolução CNJ n. 455/2022.
- Presidente do órgão julgador: sessão, poder de polícia, pauta, extraordinária, comunicações e cumprimento de decisões.

- Relator: dirige o processo, decide gratuidade/deserção, requisita autos, pede dia e apresenta em mesa quando cabível.
- Revisor: não é relator substituto; no criminal, segue o relator na ordem decrescente de antiguidade.
- Sessão ordinária, extraordinária e solene não se confundem com modalidade física, videoconferência ou totalmente virtual.
- Sessão totalmente virtual é assíncrona; pauta expressa; 5 dias úteis; julgadores têm até 6 dias úteis para se manifestar.
- Objeção ao julgamento virtual: por petição ao relator até 2 dias úteis antes do início.
- Quórum: Pleno/OE maioria absoluta; Seção Criminal e grupos 2/3; câmaras 3 desembargadores; Câmara de Recursos Delegados 3 membros.
- Decisões administrativas: motivadas, em sessão pública, maioria simples salvo quórum específico.
- Pedido de vista não impede voto de quem se declara habilitado.
- Empate criminal favorece paciente/réu; empate cível preserva decisão ou ato impugnado.
- CGJ: orientação, controle, supervisão e fiscalização; não é câmara recursal.

21. Referências consultadas

- TJSC - Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, versão oficial compilada. Disponível no portal do TJSC.
- TJSC - Página de Legislação Interna, com indicação do Novo Regimento Interno em vigor a partir de 1º/2/2019 e compilado com Emendas Regimentais TJ n. 53 e 54, de 20/05/2026.
- TJSC/FGV - Edital n. 10/2026, retificado em 10/04/2026, para ingresso no quadro de pessoal do Poder Judiciário de Santa Catarina.
- Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões - Projeto TJSC 2026.
- FGV Conhecimento - cadernos públicos oficiais de concursos de tribunais, utilizados apenas para calibrar formato, densidade e estilo de cobrança.